

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 470/2532

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางหวย บำรุงกลาง กับพวก

จำเลย

นายสันติ บำรุงกลาง จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 235, มาตรา 236, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ คำสั่งนี้ถึงที่สุด จึงไม่รับฎีกาคำสั่ง

จำเลยที่ 4 เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยในเนื้อหาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ยืนตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์จึงยังไม่เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาคำสั่งของจำเลยที่ 4 ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 70)

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ ต่อมาจำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์จะต้องยื่นภายในระยะเวลาอุทธรณ์ จำเลยที่ 4 ยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายจึงไม่รับ

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์จะต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลาที่ยื่นฟ้องอุทธรณ์ เมื่อล่วงเลยกำหนดระยะเวลายื่นฟ้องอุทธรณ์แล้วจะเพิ่มเติมแก้ไขอุทธรณ์อีกต่อไปไม่ได้ ศาลชั้นต้นจึงไม่รับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 4 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 66)

จำเลยที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 67)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีนี้เป็นเรื่องจำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอแก้ไขอุทธรณ์ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 4 ซึ่งยื่นตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ยอมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 จำเลยที่ 4 จะฎีกาคำสั่งให้รับคำร้องขอแก้ไขอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 อีกไม่ได้ คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลยที่ 4 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีนี้เป็นเรื่องจำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอแก้ไขอุทธรณ์ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 4 ซึ่งยื่นตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ยอมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 จำเลยที่ 4 จะฎีกาคำสั่งให้รับคำร้องขอแก้ไขอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 อีกไม่ได้ คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลยที่ 4 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------